

[별표]

과태료 부과기준

1. 과태료 산정방식

가. 과태료 부과액은 다음의 방법에 따라 순차적으로 산정한다. 이 경우 "법률상 최고한도액"은 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 (이하 "특정금융정보법")」 제20조제1항 및 제2항에서 정한 금액을 의미하며, "법정최고금액"은 특정금융정보법 시행령 별표 2에서 정한 금액을 의미한다.

- (1) 예정금액은 위반행위의 유형, 동기 및 그 결과를 고려하여 법정최고금액의 일정비율(이하 "예정비율"이라고 한다)로 산정한다.
- (2) 위반자에게 가중·감면사유가 있는 경우에는 위 예정금액을 가중·감면하여 최종 과태료 부과금액을 결정한다.

나. 최종 과태료 부과금액을 결정함에 있어서 10만원 단위 미만의 금액은 절사한다.

다. 과태료 부과에 있어 이 규정에서 정하고 있는 내용을 제외하고는 「질서위반행위규제법」에서 정하는 바를 따른다.

2. 예정금액의 산정

예정금액은 위반행위의 동기 및 결과를 고려하여 다음 각 호와 같이 법정최고금액에 예정비율을 곱하여 산정한다. 단, 위반행위의 결과를 고려함에 있어 그 구분기준은 다음과 같다.

※ 위반결과의 구분기준

- (1) 중 대 : 사회·경제적 물의를 야기하거나 금융회사등의 건전한 운영을 위한 기본적 의무 위반 등으로 금융질서를 저해하는 경우 등을 의미
- (2) 보 통 : '중대', '경미'에 해당하지 않는 경우 등을 의미
- (3) 경 미 : 단순법규 위반 등을 의미

가. 특정금융정보법 제4조 제1항 또는 제4조의2 제1항·제2항을 위반하여 보고를 하지 아니한 경우

거래금액 동기 위반결과	5억원 미만		5억원 이상	
	고의	과실	고의	과실
중대	법정최고금액의 60%	법정최고금액의 20%	법정최고금액의 100%	법정최고금액의 40%
보통	법정최고금액의 50%	법정최고금액의 15%	법정최고금액의 80%	법정최고금액의 30%
경미	법정최고금액의 40%	법정최고금액의 10%	법정최고금액의 60%	법정최고금액의 20%

나. 특정금융정보법 제5조제1항, 제5조의2제1항 또는 제8조를 위반하여 같은 항 각 호에 따른 확인 조치를 하지 아니하거나 제5조의4제1항을 위반하여 자료 또는 정보를 보존하지 아니한

경우

위반결과 \ 동기	고의	과실
중대	법정최고금액의 60%	법정최고금액의 50%
보통	법정최고금액의 50%	법정최고금액의 40%
경미	법정최고금액의 40%	법정최고금액의 30%

다. 특정금융정보법 제15조제1항부터 제3항까지 또는 제6항에 따른 명령·지시·검사에 따르지 아니하거나 이를 거부·방해 또는 기피한 경우

동기	
고의	과실
법정최고금액의 100% 이하	법정최고금액의 60% 이하

3. 최종 과태료 부과금액의 결정

위반자에게 다음과 같은 가중 및 감경사유가 있는 경우에는 예정금액의 50% 범위 내에서 가감하여 최종 과태료 부과금액을 결정한다. 다만 가중하는 경우에도 법률상 최고한도액을 넘지 못하며, 나목 (3), (4)에 따라 감경하는 경우 예정금액의 50%를 초과하여 감경할 수 있다.

가. 가중 사유

- (1) 금융정보분석원장으로부터 특정금융정보법 위반을 이유로 과태료 부과처분을 받은 날로부터 3년 이내에 다시 특정금융정보법을 위반하여 과태료 부과대상이 된 경우에는 예정금액의 10% 이내에서 가중할 수 있다.
- (2) 과태료 부과처분을 받은 날로부터 5년 이내에 기존의 과태료 부과처분과 동일한 법규위반을 한 자에 대하여 과태료를 부과하는 경우에는 예정금액의 20% 이내에서 가중할 수 있다.
- (3) 과태료 부과처분을 받은 날로부터 1년 이내에 기존의 과태료 부과처분과 동일한 법규위반을 한 자에 대하여 과태료를 부과하는 경우에는 예정금액의 50% 이내에서 가중할 수 있다.

나. 감경 사유

- (1) 당해 금융회사등이 자체감사 등을 통하여 동일 또는 유사한 위규사실을 계속적으로 적발하는 등 상당한 주의 및 감독을 한 사실이 인정되는 경우에는 예정금액의 50%이내에서 감경할 수 있다.

(2) 특정금융정보법 제4조제1항 또는 제4조의2제1항·제2항의 보고를 지체하거나, 제5조의2제1항을 위반하여 같은 항 각호에 따른 확인 조치를 하지 않았으나, 이를 금융정보분석원장 또는 수탁기관의 장이 인지하기 전에 스스로 시정하거나 자진신고한 경우에는 예정금액의 50%이내에서 감경할 수 있다.

(3) 2개 이상의 동일한 종류의 위반행위에 대하여 부과하려는 예정금액의 총액이 해당 위반행위에 대한 법률상 최고한도액의 10배를 초과하는 경우에는 그 초과부분 이내에서 감경할 수 있다.

(4) 2개 이상의 동일한 종류의 위반행위에 대하여 부과하려는 예정금액의 총액이 다음과 같은 경우에는 그 초과부분 이내에서 감경할 수 있다.

(가) 금융회사 : 직전 사업연도 종료일 현재의 대차대조표에 표시된 자본금 또는 자본총액 중 큰 금액의 10%를 초과하는 경우

* 금융회사란 특정금융정보법 제2조제1호 가목부터 타목까지의 회사, 동법 시행령 제2조제1호부터 8호, 11호부터 15호까지의 회사를 말하며, 개인사업자는 제외한다.

(나) 일반회사 : 직전 사업연도 종료일 현재의 재무제표에 표시된 자산총액 또는 매출액 중 큰 금액의 10%를 초과하는 경우

* 일반회사란 특정금융정보법 제2조제1호의 금융회사등 중 위 (가) 금융회사를 제외한 회사를 말하며, 개인사업자는 제외한다.

(다) 개인사업자 : 직전 사업연도 종료일 현재의 총수입금액(소득세법 제24조에서 규정하고 있는 총수입금액)의 10%를 초과하는 경우

(5) 2개 이상의 동일한 종류의 위반행위에 대하여 부과하려는 예정금액의 총액이 위반행위자의 연령(법인은 제외한다), 현실적인 부담능력, 환경 또는 위반행위의 내용 및 정황 등을 고려할 때 감경이 불가피하다고 인정되는 경우에는 예정금액의 50% 이내에서 감경할 수 있다.

4. 과태료 부과 면제

위반자에게 다음과 같은 사유가 있는 경우에는 과태료 부과를 면제할 수 있다.

(1) 위반자의 지급불능 등 과태료 납부가 사실상 불가능하여 과태료 부과 실효성이 없는 경우

(2) 동일한 위반행위에 대하여 형벌 등 실효성 있는 제재조치를 이미 받은 경우

- (3) 천재지변 등 부득이한 사정으로 위반행위를 한 경우
- (4) 기타 이에 준하는 사유가 있어 과태료부과 면제가 불가피하다고 인정되는 경우
- (5) 공무원의 서면회신이나 행정지도, 기타 공적인 견해표명에 따라 위법행위를 행한 경우 등 「질서위반행위규제법」 제8조(위법성의 착오)에서 정한 바와 같이 자신의 행위가 위법하지 아니한 것으로 오인하고 행한 행위로서 그 오인에 정당한 사유가 있는 경우
- (6) 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 위반행위로서 실제 자금세탁행위 등이 발생하지 않거나, 그에 대한 영향이 미미한 경우에는 견책·주의 또는 시정조치 등으로 갈음할 수 있다.